מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁפָּתַבְנוּ בִּשְׁאוֹר[ד]. גַּם לְהוֹדִיעַ כַּמָּה צָרִיךְ לְהִתְרַחֵק מֵהַדְּבָרִים הַמַּחְמִיצִים וְהַמַּחֲטִיאִים, שֶׁאֲפִלּוּ בְּמַעַט תַּעֲרוֹבוֹת הַהֶזֵּק מְרֻבֶּה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כֹּחַ לְהַטּוֹת הָאָדָם לַאֲשֶׁר יַחְפֹּץ, אָמְנָם מִכָּל מָקוֹם לֹא תְּכַלּוּהוּ כֻּלּוֹ שֶׁהֲרֵי בִּקְּשׁוּ בֵּיצָה בַּת יוֹמָא וְלֹא מָצְאוּ, אֶלָּא שְׂמֹאל דּוֹחָה וְיָמִין מְקָרֶבֶת הַהֶכְרֵחִי דַּוְקָא, לְכָךְ ׳כָּל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ׳ (טעמי מצות (לר״מ הבבלי) לא תעשה ה). **גַּם לְרַמֵּז כִּי אֵין לְפָנָיו יִתְבָּרֵךְ שְׁמוֹ לְקִיחַת שׁוֹחַד, וְהֶחָמֵץ שֶׁהוּא הַיֵּצֶר הָרָע וּמַעֲשֵׂה עֲבֵרָה בְּמַחֲשֶׁבֶת פְּסוּל שֶׁנִּתְעָרֵב בַּדְּבָרִים הַמֻּתָּרִים מִצְוֹת וּמַעֲשִׂים טוֹבִים אֲפִלּוּ בְּאֶלֶף לָא בְּטִיל, וְלֹא יֵאמַר אֶעֱשֶׂה עֲבֵרָה בְּיָד זוֹ וּמִצְוָה בְּיָד זוֹ וְיִנָּקֶה זוֹ לָזוֹ, כִּי ׳יָד לְיָד לֹא יִנָּקֶה רָ״ע׳**[ה] (קרבן אליהו (איזמיר) במצוה זו. אור המצות (לאנגנר) ח״ד מצוה קצח). **גַּם בִּשְׁעַת עֲשִׂיַּת הַמִּצְוָה לֹא יֵעָרֵב בָּהּ מַחֲשֶׁבֶת פְּסוּל לְשֵׁם יֻחָרָא אוֹ מָמוֹן וְכַדּוֹמֶה, דַּהֲוָה מִשְׁתַּתֵּף שֵׁם שָׁמַיִם וְדָבָר אַחֵר, וְעוֹבֵד עַל יְדֵי שִׁתּוּף בְּלִי ה׳ לְבַדּוֹ חַס וְחָלִילָה** (עיין דרך פיקודיך מצוה יב, חלק המחשבה אות ב).

פסחים מג. מד. רמב״ם הל׳ חמץ ומצה פ״א ופ״ד, ספר המצוות ל״א תעשה קצ״ה (והרמב״ן משיג על זה), סמ״ג לאוין ע״ט, יראים ק״ה, אורח חיים סי׳ תמ״ב-תמ״ג.

משנה הלכות

אינו אלא מדרבנן, דמהתורה נתבטל ואינו מצטרף. ולהרמב״ן מצטרף וחייב כרת, והבן[ו].

תערובות משונות. נתערב חמץ של אחרים בשלו אינו עובר עליו, דלענין זה לא שייך ביטול[ז]. נתערב חתיכת מצה עם חמץ נסתפק הפרי מגדים[ח] אי היתר נתהפך להיות איסור. ועל התערובות אינו עובר אלא ז׳ ימים, אבל משש שעות ולמעלה בערב פסח אינו חייב דליכא אלא חד קרא וליכא לרבוייה את ארבעה עשר[ט]. המחה את החמץ וגמעו חייב ד׳נפש׳ כתיב לרבות את השותה[י]. ועיין באורח חיים (סי׳ תמב-תמג) פרטי דינים כי אין זה כוונתי בספר הזה. ונוהגת המצוה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ד. במצוה הקודמת. **ה.** ע״פ משלי יא, כא. ועיין ילקו״ש משלי שם (רמז תתקמז). **ו.** מנחת חינוך. **ז.** מנחת חינוך מצוה י״א אות ב. **ח.** יו״ד פתיחה להל׳ תערובת ח״א פ״א חקירה ב. **ט.** עיין מנחת חינוך. **י.** חולין קכ.

מִצְוָה יג

שֶׁלֹּא לְהַאֲכִיל פֶּסַח לְמוּמָר (לֹא תַּעֲשֶׂה ו')

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נַאֲכִיל מִן הַפֶּסַח לְיִשְׂרָאֵל שֶׁנִּתְנַכְּרוּ מַעֲשָׂיו לְאָבִיו שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, מג) 'כָּל בֶּן נֵכָר לֹא יֹאכַל בּוֹ', וּבָא הַפֵּרוּשׁ עָלָיו בֶּן יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּתְנַכְּרוּ מַעֲשָׂיו לְאָבִיו שֶׁבַּשָּׁמַיִם[א], וּלְדַעַת כַּמָּה פּוֹסְקִים לָאו זֶה כּוֹלֵל גַּם שֶׁלֹּא נַאֲכִיל לְעַכּוּ"ם מִקָּרְבַּן פֶּסַח.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּמוֹ שֶׁכָּתַבְנוּ בְּשְׁחִיטַת הַפֶּסַח: לְזָכֹר יְצִיאַת מִצְרַיִם, וְעַל כֵּן רָאוּי שֶׁלֹּא יֹאכַל בּוֹ מְשֻׁמָּד מֵאַחַר שֶׁאָנוּ עוֹשִׂין אוֹתוֹ לְאוֹת וּלְזִכָּרוֹן שֶׁבָּאנוּ בְּאוֹתוֹ הַזְּמַן לַחֲסוֹת תַּחַת כַּנְפֵי הַשְּׁכִינָה וְנִכְנַסְנוּ בִּבְרִית הַתּוֹרָה וְהָאֱמוּנָה, אֵינוֹ רָאוּי שֶׁנַּאֲכִיל מִמֶּנּוּ לְמִי שֶׁהוּא הֵפֶךְ מִזֶּה שֶׁיָּצָא מִן הַכְּלָל וְכָפַר בָּאֱמוּנָה, וְעַל כֵּיוֹצֵא בָּזֶה נֶאֱמַר בַּגְּמָרָא לִפְעָמִים 'סְבָרָא הוּא' וְלָמָּה לִי רְאָיָה אַחֶרֶת (חינוך). וְגַם כִּי אֵינוֹ כּוֹלֵל מַה שֶּׁחָם יוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא נָתַן הַמַּשְׁחִית לָבֹא אֶל בָּתֵּיהֶם לִנְגֹּף: וּפֶסַח

משנה הלכות

יג) גדר בן נכר. לדעת רש"י[ד] אפילו מומר לאחד בשאר עבירות שבתורה, ולדעת הרמב"ם[ה] והחינוך כתרגום אונקלוס דדוקא מומר לעבודה זרה. ועיין בפוסקים אי האיסור על המאכיל והאוכל תרווייהו או על מי האיסור (ועיין בסמוך מצוה י"ד)[ו].

חיובו. ושיעור אכילתו בכזית[ז] וכתב החינוך 'ואין בו מלקות לפי אין בו מעשה', ובמנחת חינוך תמה אמאי לא הוה מעשה אם מאכילו בידים. ולעניות דעתי נראה פשוט כיון דהאיסור לא נעשה עד שעת האכילה, והאכילה הוא על ידי בן נכר, והוא עושה המעשה האיסור דהיינו האכילה, ולא המאכיל, וממילא הוה אין בו מעשה, דלא מצינו מלקות על מעשה חבירו, ולדידיה כלומר למאכיל אין בו מעשה, והבן. ולכאורה נראה דוקא אם מאכילו מפסח כשר ובזמן הראוי לאכלו,

יג) א. עיין זבחים כב: **ב.** עיין לעיל מצוה ה. **ג.** ע"פ שמות יב, כג. **ד.** פסחים כח: ד"ה בן נכר. **ה.** הל' קרבן פסח פ"ט ה"ז, ועיין מנחת חינוך. **ו.** עיין מנחת חינוך כאן ושם במצוה י"ד, ועיין ספר המצוות לאוין קכ"ז-קכח ודו"ק. **ז.** רמב"ם שם.

עַל בָּתֵּי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל[ח], אֲבָל בְּבֵית הַנָּכְרִי עָבַר ה' לִנְגֹּף וְאִלּוּ הָיָה שָׁם לֹא הָיָה נִגְאָל, דִּמְּתוּ בִּשְׁלֹשֶׁת יְמֵי אֲפֵלָה, וְלָכֵן 'וּבָטֵן רְשָׁעִים תֶּחְסָר'[ט] וְ'כָּל בֶּן נֵכָר לֹא יֹאכַל בּוֹ' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה ו).

פסחים צו. יבמות ע: עא. רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ט, ספר המצוות לאוין קכ"ו-קכח, סמ"ג לאוין שנ"ג-שנד, יראים תי"א.

מִצְוָה יד

שֶׁלֹּא לְהַאֲכִיל מִפֶּסַח לְגֵר תּוֹשָׁב (לֹא תַעֲשֶׂה ז')

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַאֲכִיל מִבְּשַׂר הַפֶּסַח לְגֵר תּוֹשָׁב, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, מה) 'תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר לֹא יֹאכַל בּוֹ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בַּמִּצְוֹת הַקּוֹדְמוֹת לְזִכֹּר יְצִיאַת מִצְרַיִם, וּבַעֲבוּר שֶׁקָּרְבָּן זֶה לְזֵכֶר חֵרוּתֵנוּ וּבוֹאֵנוּ בִּבְרִית נֶאֱמָנָה עִם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ רָאוּי שֶׁלֹּא יֵהָנוּ בּוֹ רַק אוֹתָם שֶׁהִשְׁלִימוּ בֶּאֱמוּנָה וְהֵם יִשְׂרָאֵלִים גְּמוּרִים, וְלֹא אֵלּוּ שֶׁעֲדַיִן לֹא בָּאוּ בִּבְרִית שָׁלֵם עִמָּנוּ, וְעִנְיַן הַרְחָקַת עָרֵל

משנה הלכות

ובמנחת חינוך פשיטא ליה להיפך, וצריך עיון. ואנשי מעשה נהגו שלא להאכיל מצה לנכרי בפסח והיו מפייסים אותם במעות[ב]. ונוהגת המצוה בזמן הבית בזכרים ונקבות.

יד) גדר תושב ושכיר. תושב הוא אדם מן האומות שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה ואוכל נבילות, ושכיר הוא עכו"ם שמל ולא טבל[א].

מי הוזהר. ודעת הסמ"ג והרמב"ם לפי דעת הצל"ח בפסחים (ע"ג) דהלאו ד'כל בן נכר לא יאכל בו' קאי על העכו"ם, והביא ראיה מגמרא (פסחים ג:) בההוא ארמאה דקטלוהו על שאכל מקרבן פסח. ודעת שאר פוסקים דהאיסור על ישראל ולא על העכו"ם, ועיין במכילתא (פר' בא טו)[ג].

שיעורו. וכתב הרמב"ם[ד] דשיעורו הוה בכזית, והאחרונים רצו להכריח מזה דדעת הרמב"ם דהלאו לישראל נאמרה דשיעורין לית להו לעכו"ם כמו שכתב הרמב"ם בהל' מלכים[ה], וזה דלא כדעת הצל"ח הנ"ל[ו].

ח. ע"פ שם, כז. **ט.** ע"פ משלי יג, כה. **י.** רקאנטי, של"ה, ועיין ט"ז או"ח קס"ז סקי"ח. **יד) א.** חינוך ע"פ רמב"ן שמות יב, מה. **ב.** עיין מנחת חינוך. **ג.** הל' קרבן פסח פ"ט ה"ז. **ד.** פ"ט ה"י. **ה.** עיין מנחת חינוך בשם מהר"ם שיק.

יִשְׂרָאֵל גַּם כֵּן מִשֹּׁרֶשׁ זֶה (חינוך). וּכְשֶׁהוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרַיִם לֹא שֵׁדֵּד יוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ הַמַּעֲרָכָה בַּעֲבוּרָם, וּבְשִׁמְחָתֵנוּ לֹא יִתְעָרֵב זָר, וְדַם פֶּסַח וְדַם מִילָה בָּאוּ כְּאֶחָד, וּשְׁנֵיהֶם רוֹמְזִים עַל הַבְּרִית אֲשֶׁר כָּרַת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עִם יִשְׂרָאֵל (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה ז), וְחַיֵּב כָּרֵת לִשְׁנֵיהֶם מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּכָל שְׁאָר מִצְוֹת עֲשֵׂה, וּבָהֶם הִבְדִּילָנוּ מִן הָעַמִּים בְּפֶסַח מִצְרַיִם וּמִילָה עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה טו

שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא מִבְּשַׂר הַפֶּסַח חוּצָה (לֹא תֵּעָשֶׂה ח')

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא מִבְּשַׂר הַפֶּסַח חוּץ מִמְּקוֹם הַחֲבוּרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, מו) 'לֹא תוֹצִיא מִן הַבַּיִת מִן הַבָּשָׂר חוּצָה'. וְנוֹהֵג בִּזְמַן הַבַּיִת בִּזְכָרִים וּנְקֵבוֹת.

משנה הלכות

ובחידושי הבאתי בשם כ"ק זקיני בשו"ת בית שערים דמה שהוא מצוה לישראל ואסור לבן נח, כיון דלישראל ניתנה בכזית גם לעכו"ם לא נאסר אלא בכזית. ודעת המנחת חינוך דעכו"ם שאכל קדשים חייב משום גזל ממון גבוה, ואפילו שילם עבור חלקו, והצל"ח פשיטא ליה להיפוך (ועיין מכל זה באריכות בספרי[1]). ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות ואין לוקין עליו.

טו) איזו הוצאה אסורה. המוציא כזית בשר מפסח מחבורה לחבורה אפילו באותו בית בליל ט"ו בניסן לוקין עליו[א]. ואינו חייב עד שיעקור ויניח, דהוצאה כתיב ביה כשבת, מה שבת בעי עקירה והנחה אף פסח כן[ב]. הוציא עצמות פטור דנתמעט 'מן הבשר' ולא עצמות[ג]. ונראה דהוא הדין בגידין וטלפיים וקרניים ושאר דברים שאינם ראויים לאכילה. ועצמות שיש בהם מוח ודאי עוברים עליהם בלאו זה אף דאין ראויים לאכילה בלא שבירה, ואסור לשברם[ד]. ולפום ריהטא יש לומר דהוציאו שניים באופן שזה יכול וזה יכול, יהיו פטורים כמו בהוצאה בשבת שפטורים באופן זה, אמנם עיין

---

1. שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קצ"ד. **טו) א.** רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ט ה"א. ולהוציא מחבורה לחבורה באותו בית עיין שם ה"ג, ובמנחת חינוך. **ב.** פסחים פה: וברמב"ם שם ה"א. **ג.** מכילתא פר' בא טו. **ד.** מנחת חינוך.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ לִזְכֹּר נִסִּי יְצִיאַת מִצְרַיִם, מִפְּנֵי שֶׁנַּעֲשׂוּ אֲדוֹנִים בָּאָה הַמִּצְוָה אֵלֵינוּ שֶׁיְּהֵא נֶאֱכָל בִּמְקוֹם הַחֲבוּרָה וְלֹא נוֹצִיאֵהוּ לַחוּץ, כְּדֶרֶךְ מַלְכֵי אֶרֶץ שֶׁכָּל הַמּוּכָן לָהֶם נֶאֱכָל בְּהֵיכָלָם לִרְבּ עַם שֶׁלָּהֶם, וְדַלַּת הָאָרֶץ בְּעֵת יָכִינוּ סְעוּדָה גְּדוֹלָה יִשְׁלְחוּ מִמֶּנּוּ לַחוּץ מָנוֹת לְרֵעֵיהֶם לְפִי שֶׁהוּא חִדּוּשׁ אֶצְלָם (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי כָּל הַכֹּחוֹת הַחִיצוֹנִיּוֹת תְּאֵבִים וּרְעֵבִים לֶהָנוֹת מֵהַקָּרְבָּנוֹת, וְכָל שֶׁכֵּן מִקָּרְבַּן פֶּסַח שֶׁרוֹמְזוֹ בְּסוֹד חָתָן וְכַלָּה, וְרוֹמְזוֹ גַּם כֵּן לְמַפֶּלֶת שַׂר שֶׁל מִצְרַיִם שֶׁהוּא נִכְבָּד בְּעֵינֵיהֶם, וְאֵין בֵּין הַשָּׂרִים הַחִיצוֹנִיִּים אַהֲבָה וְלֹא קָרְבָה אֶלָּא רְצוֹנָם כְּנֶגֶד יִשְׂרָאֵל, וְלָכֵן צִוָּה שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא הַבָּשָׂר חוּצָה, כִּי בְּשָׁעָה שֶׁיּוֹצִיא חוּץ מִמְּחִצַּת הַקֹּדֶשׁ יֵשׁ לָהֶם רְשׁוּת עָלָיו וְלוֹקְחִים אוֹתוֹ לְחֶלְקָם, וְרוּחַ הַטֻּמְאָה שׁוֹרָה עַל כָּל קֹדֶשׁ הַיּוֹצֵא חוּץ לִמְחִצָּתוֹ, וְנִמְצָא זֶה שֶׁהוֹצִיא מִן הַבָּשָׂר כְּאִלּוּ זָבַח לַשְּׂעִירִים הַשּׁוֹכְנִים חוּץ לִמְחִצַּת הַקֹּדֶשׁ, וּמַמְתִּינִים לִגְרֹם טֻמְאָה לַקָּדָשִׁים כְּדֵי שֶׁיִּקָּחוּ אוֹתָם לְעַצְמָם, וְגוֹרֵם שֶׁלֹּא יִהְיֶה הַיִּחוּד שָׁלֵם חַס וְחָלִילָה (מצודת דוד לרדב"ז מצוה תיב). גַּם לְרַמֵּז לְהַצְנֵעַ לֶכֶת אֶת ה' אֱלֹקֶיךָ וּלְמִדַּת הַפְּרִישׁוּת, וְצֵא וּלְמַד מִכֹּהֵן גָּדוֹל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁנִּכְנָם לִפְנֵי

משנה הלכות

במנחת חינוך דאין לו קרא מיוחד לפטרו, וצריך עיון.

חלוקת חבורות. אין אדם אוכל בשתי חבורות. מותר לחלק הפסח לשתיים והללו עושין חבורה לעצמם והללו לעצמן, ואסור להוציא מזו לזו[ז]. שמש המשמש לב' חבורות אוכל עם אחת ואסור להוציא בפיו לחבורה השני, וקופץ פיו שלא יחשדוהו[ח]. הוציא מבשר לחוץ אפילו בשוגג אסור באכילה[ט]. הוציאו ולא הניחו בחוץ והחזירו, צריך עיון אי נפסל לאכילה, ויש קצת ראיה שלא נפסל ביוצא משמש שקופץ את פיו, ולפירוש קצת פוסקים עם בשר בפיו, ועיין במנחת חינוך (אות ד). וב' חבורות שאוכלין ב' פסחים בבית אחד צריכין לעשות היקף מחיצה ביניהם, והופכים פניהם שלא יהיו מעורבים[י], ועיין

ה. עיין מצודת דוד לרדב"ז סוף מצוה ת"ח. ו. ע"פ מיכה ו, ח. ז. רמב"ם וכסף משנה שם ה"א, ומנחת חינוך. ח. רמב"ם שם ה"ד. ט. שם ה"ב. י. שם ה"ג.

וְלִפְנִים 'וְכָל אָדָם לֹא יִהְיֶה בְּאֹהֶל מוֹעֵד' (ויקרא טז, יז) אֲפִלּוּ מַלְאָכִים (ירושלמי יומא פ"ה ה"ב) וְזֶהוּ מְשׁוּם צְנִיעוּת, וּמִכְּיוָן שֶׁהַקָּרְבַּן פֶּסַח רוֹמֵז לְיִחוּד חָתָן וְכַלָּה, וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי לְעוֹלָם[א] קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וְיִשְׂרָאֵל וְאוֹרַיְתָא, תֹּאַר כַּלָּה מְאֹד נִתְעַלָּה וְכָל כְּבוּדָּה בַת מֶלֶךְ פְּנִימָה[ב].

פסחים פה. רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ט, ספר המצוות ל"א תעשה קנ"ג, סמ"ג לאוין שנ"ב, יראים תי"ד.

מִצְוָה טז

שְׁבִירַת עֶצֶם בַּפֶּסַח (לֹא תַעֲשֶׂה ט')

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא לִשְׁבֹּר עֶצֶם בְּקָרְבַּן פֶּסַח, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, מו) 'וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ'. וְנוֹהֵג בִּזְמַן הַבַּיִת בִּזְכָרִים וּנְקֵבוֹת תֵּכֶף מִשֶּׁנִּשְׁחַט הַפֶּסַח אֲפִלּוּ מִבְּעוֹד יוֹם, וְהָעוֹבֵר עָלָיו לוֹקֶה.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְזָכֹר נִסֵּי מִצְרַיִם, וְגַם זֶה גֶּזַע מִשֹּׁרֶשׁ הַנִּזְכָּר שֶׁאֵין כָּבוֹד לִבְנֵי מְלָכִים וְיוֹעֲצֵי אֶרֶץ לִגְרֹר הָעֲצָמוֹת וּלְשַׁבְּרָם כִּכְלָבִים, וְלֹא

משנה הלכות

בגמרא (פסחים פו:) גבי 'היו יושבים ונפרסה מחיצה ביניהם' ופירוש רש"י שם (ד"ה ונפרסה). ועיין שם גם חילוק בין שתי חבורות לאוכל בשתי מקומות.

טז) חיובו. השובר עצם מפסח טהור לוקה[א]. ושיעורו כחגירת ציפורן וכפגימת מזבח, עיין בגמרא (חולין יז:) 'ג' פגימות הן'[ב]. השובר מפסח הבא בטומאה ומפסול אינו לוקה[ג].

על איזו שבירה חייב. השובר אחר השובר לוקה[ד]. אסור להניח עליו גחלת שמא יפקע[ה]. עצם שאין בו מוח ואין עליו כזית בשר אין בו משום שבירת עצם[ו]. עצמות הרכין שנאכלים בשור על ידי בישול אין בהם משום שבירת עצם[ז]. סחוסים וגידין אין בהם משום שבירת עצם[ח]. שובר אליה אין בה משום שבירת עצם[ט]. וקצת צריך עיון בזוהר הנ"ל שהיו ישראל זורקין העצמות, הרי עצמות פסח צריכין שריפה כמו שכתב

יא. ע"פ הושע ב, כא. **יב.** תהלים מה, יד. **טז) א.** רמב"ם הל' קרבן פסח פ"י ה"א. **ב.** מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם וה"ו. **ד.** שם ה"ד. **ה.** ראה פסחים פד: ומשנה למלך ה"ב. **ו.** רמב"ם שם ה"ג. **ז.** רמב"ם שם ה"ט, ועיין ראב"ד ומנחת חינוך. **ח.** שם ה"ח וה"י. **ט.** שם ה"ז.

יֵאוֹת לַעֲשׂוֹת כָּכָה כִּי אִם לַעֲנִיֵּי הָעָם הָרְעֵבִים, וְעַל כֵּן בִּתְחִלַּת בּוֹאֵנוּ לִהְיוֹת סְגֻלָּה מִכָּל הָעַמִּים מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ וּבְכָל שָׁנָה וְשָׁנָה בְּאוֹתוֹ זְמַן, רָאוּי לָנוּ לַעֲשׂוֹת הַמַּעֲשִׂים הַמְּבִיאִים בָּנוּ הַמַּעֲלָה הַגְּדוֹלָה שֶׁעָלֵינוּ לָהּ בְּאוֹתוֹ שָׁעָה, וּמִתּוֹךְ הַמַּעֲשֶׂה וְהַדִּמְיוֹן נִקְבָּע בְּנַפְשֵׁנוּ הַדָּבָר לְעוֹלָם (חינוך)[א]. גַּם כִּי דֶּרֶךְ הַנֶּחְפָּזִים לְדַרְכָּם אֵין מִדַּרְכָּם לְשַׁבֵּר הָעֲצָמוֹת כְּדֵי לִמְצֹץ הַמֹּחַ שֶׁבְּתוֹכָם (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה טז). וּבַזֹּהַר (ח"ב מא:) 'וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בּוֹ', אַתֶּם לֹא תִשְׁבְּרוּ בּוֹ אֲבָל כְּלָבִים יִשְׁבְּרוּ בּוֹ, שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מַנִּיחִין הָעֲצָמוֹת וְזוֹרְקִין אוֹתָן, וְהָיוּ בָּאִים עַכּוּ"ם וְלָקְחוּ הָעֲצָמוֹת וְהִטְמִינוּם בָּאָרֶץ כָּל כָּךְ שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַכְּלָבִים לִטְלָם מִשָּׁם, וְזֶהוּ בִּטּוּל עַכּוּ"ם מַמָּשׁ עַל יְדֵי עַכּוּ"ם, כִּי אֵין יִשְׂרָאֵל מְבַטֵּל עַכּוּ"ם שֶׁל עַכּוּ"ם, וְאֵין לְךָ בִּטּוּל גָּדוֹל מִזֶּה, וּבָזֶה נִתְעַלָּה הָאֱמוּנָה עַל הַכֹּל (עיין עיר מקלט (לידא) פר' בא מצוה טז).

פסחים פד. רמב"ם הל' קרבן פסח פ"י, ספר המצוות ל"א תעשה קנ"א, סמ"ג לאוין שנ"א. יראים תט"ו.

משנה הלכות

הרמב"ם[יב] 'שורפין עצמות הפסח', ועיין רמב"ם בהלכות פסולי המוקדשין[יג] ובכסף משנה ומשנה למלך שם, ויש לעיין. נפסל לאחר זריקה כיון שהיה לו שעת הכושר יש בו משום שבירת עצם, כגון פסח נא ומבושל ונטמא וכיוצא בהן, נפסל קודם זריקה אין בו משום שבירת עצם ואפילו לאחר כמה ימים[יד]. המפרק עצם מעצם במקום הפרק אין בו משום שבירת עצם[טו].

י. ע"פ שמות יט, ו. **יא.** ועיין בהקדמה ד"ה וזה לשון החינוך, המשך דברי החינוך בזה, והם דברים נפלאים למה צוה לנו השם יתברך כל אלה לזכרון. **יב.** שם פ"י ה"ב. **יג.** פי"ט ה"ט. **יד.** שם ה"ו. **טו.** שם הי"א.

מִצְוָה יז

שֶׁלֹּא יֹאכַל עָרֵל פֶּסַח (לא תַּעֲשֶׂה י')

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֹאכַל הֶעָרֵל מִן הַפֶּסַח, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, מח) 'וְכָל עָרֵל לֹא יֹאכַל בּוֹ', וְהוּא עָרֵל שֶׁמֵּתוּ אֶחָיו מֵחֲמַת מִילָה, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר עֲבָרָיו לַמּוּלוֹת.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁבְּעוֹד כֹּחוֹת הַטֻּמְאָה וְהָעָרְלָה עָלָיו לֹא יִדְבַּק בַּשְּׁכִינָה, כִּי רָחוֹק מֵרְשָׁעִים יְשׁוּעָה[א], וּבְהִגָּלוֹת אוֹת בְּרִית קֹדֶשׁ הַשְּׁכִינָה מִתְדַּבֶּקֶת בְּיִשְׂרָאֵל (רקאנאטי שמות יב, מח. פר' בא ד"ה המול לו). וְזֶה טַעַם בְּאַבְרָהָם שֶׁנָּפַל עַל פָּנָיו קֹדֶם שֶׁמָּל[ב]. וְכֵן מָצִינוּ לְהַבְדִּיל בִּבְלְעָם 'נֹפֵל וּגְלוּי עֵינָיִם' (במדבר כד, ד), דְּכָל שֶׁהָעָרְלָה עָלָיו אֵין הַשְּׁכִינָה מִתְדַּבֶּקֶת בּוֹ[ג]. גַּם כִּי

משנה הלכות

יז) מתו אחיו מחמת מילה. דעת רש"י בריש פרק הערל (יבמות ע. ד"ה כהן) ותוספות שם (ד"ה הערל) וברש"י בזבחים (טו: ד"ה ערל) ותוספות בחגיגה (ד: ד"ה דמרבה) והרשב"א (בחידושיו יבמות שם) והחינוך דערל שמתו אחיו מחמת מילה נמי בכלל. ורבינו תם בתוספות בחגיגה שם דדוקא אם היה מתירא למול או עבריין, אבל מתו אחיו מחמת מילה אנוס הוא ואוכל בפסח. וביראים (מצוה ת"ט) הכריח מירושלמי דלא כרבינו תם[ד].

פרטי סוגי ערלים. נולד מהול ונמשכה ערלתו דינו כערל, ועיין ביראים (שם) וזה לשונו 'תולדות הערל לאוסרו בכל דבר שערל גמור אסור בעל בשר שאינו נראה מהול', ובמנחת חינוך פשיטא ליה דלא העמידו דבריהם במקום כרת, וצריך עיון. מילת בניו לאחר ח' ימים מעכב את אביו מלעשות הפסח[ה]. בן שמונה אף על פי שחי עכשיו אין ערלתו מעכב לאביו מלאכול בפסח (עיין מה שכתבתי בספרי שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' ק"ע)[ו].

איזה ערל מעכב הפסח. מילת זכרים ועבדים שאינם ראויין למול אינו מעכב לאביו ואדון[ז]. טבילת אמהותיו מעכב כמילת עבדיו[ח] אשה כיון דאינה מצווה למול בנה אינו מעכבה מלאכול, אבל מילת עבדיה וטבילת שפחותיה כיון דמצווה למולם

יז) א. ע"פ תהלים קיט, קנה. **ב.** עיין בראשית יז, ג. וברש"י שם. וראה תנחומא וירא ו. במ"ר יב, ח. **ג.** ראה רש"י במדבר שם. **ד.** מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ט ה"ט. **ו.** ועיין רבינו חננאל שבת קלו. ד"ה תניא. **ז.** רמב"ם שם פ"ט ה"ט. ועיין מנחת חינוך. **ח.** רמב"ם שם פ"ה ה"ה.

עִקַּר שִׁעְבּוּד מִצְרַיִם הָיָה לְטַהֵר בְּרִית קֹדֶשׁ, וְלָכֵן "הַיָּם רָאָה וַיָּנֹס" (תהלים קיד, ג) בִּשְׁבִיל אֲרוֹנוֹ שֶׁל יוֹסֵף' שֶׁשָּׁמַר עַצְמוֹ מֵחֲטֹא עִם אֵשֶׁת פּוֹטִיפַרְ", דְּהַבּוֹעֵל אֲרַמִּית נִמְשְׁכָה עָרְלָתוֹ', וּבְלֵיל פֶּסַח שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּעַצְמוֹ הוֹצִיאָם לָכֵן 'כָּל עָרֵל לֹא יֹאכַל בּוֹ' לְעוֹלָם, דְּ'לֵיל שִׁמֻּרִים' הוּא לְדוֹרוֹת"א

(עיין עיר מקלט (לידא) פר' בא מצוה יז).

פסחים צו. יבמות עא. רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ה ופ"ט, ספר המצוות לא תעשה כ"ז, סמ"ג לאוין שנ"ה, יראים מצות ת"ט.

מִצְוָה יח

קַדֵּשׁ כָּל בְּכוֹר (מִצְוַת עֲשֵׂה ח')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְקַדֵּשׁ כָּל בְּכוֹר, כְּלוֹמַר שֶׁיִּהְיֶה כָּל זָכָר הַנּוֹלָד רִאשׁוֹן מֵרֶחֶם אִמּוֹ בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה קֹדֶשׁ לַה', שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יג, ב) 'קַדֶּשׁ לִי כָל בְּכוֹר פֶּטֶר כָּל רֶחֶם בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה לִי הוּא', וּכְתִיב (בפר' ראה, דברים טו, יט) 'כָּל הַבְּכוֹר אֲשֶׁר יִוָּלֵד בִּבְקָרְךָ

משנה הלכות

ולטובלם מעכבין[כא]. קטן אין מילת עבדיו מעכבין מלהימנות ולאכול[כג].

שאר פרטי דינים. ערל מחוייב במצה דאורייתא ואוכל במרור[כד]. שחט הפסח קודם שמל אותם פסול[טו]. ונוהגת בזמן הבית והעובר עליה ואכל כזית ממנו לוקה.

יח) קיום המצוה. קיום המצוה, בכור שנולד מבהמה טהורה בין בארץ בין בחוץ לארץ מצוה על הבעלים להקדישו ולומר הרי זה הקדש[א]. ואינו נוהג בטמאה אלא בחמור, ואינו נוהג בחיה[ב]. לא הקדישו ממילא קדוש, אלא שמצוה להקדישו[ג], וחייבין ליתנו לכהן[ד]. בזמן הבית נשחט בעזרה כקדשים קלים ודמו טעון שפיכה אחת כנגד היסוד, ומקטיר אמריו והבשר נאכל לכהנים כשלמים[ה]. ובזמן הזה שאין לנו בית המקדש בעוונותינו הרבים יתננו לכהן וירעה עד שיסתאב ויפול בו מום[ו],

ט. עיין תנחומא וישב ט. בר"ר פז, ח. מדרש תהלים שם. **י.** עירובין יט. **יא.** ע"פ שמות יב, מב. **יב.** מנחת חינוך. ועיין כסף משנה ומשנה למלך שם ה"ו. **יג.** עיין רמב"ם שם. **יד.** שם פ"ט ה"ח. **טו.** שם פ"ה ה"ה.
יח) א. רמב"ם הל' בכורות פ"א ה"ד-ה, יו"ד סי' ש"ו ס"א. **ב.** רמב"ם שם ה"א, ובהל' מעשה הקרבנות פ"א ה"א, יו"ד סי' שכ"א ס"א וסי' שט"ו ס"ו. **ג.** רמב"ם הל' בכורות פ"א ה"ד. יו"ד סי' ש"ו ס"א. **ד.** רמב"ם שם ה"א. **ה.** רמב"ם שם ה"ב. **ו.** רמב"ם שם ה"י. יו"ד שם ס"ה.

וּבְצֹאנְךָ׳, וּכְתִיב (בפר׳ קרח, במדבר יח, טו) ׳כָּל פֶּטֶר רֶחֶם לְכָל בָּשָׂר אֲשֶׁר יַקְרִיבוּ לַה״ וְגוֹ׳. וּכְתִיב (בפר׳ בחוקותי, ויקרא כז, כו) ׳אַךְ בְּכוֹר אֲשֶׁר יְבֻכַּר לַה׳ בִּבְהֵמָה׳ וְגוֹ׳.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי בַּעֲבוּר שֶׁפִּדָּאָם מִמָּוֶת בְּהַכּוֹתוֹ כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם צִוָּה שֶׁיִּהְיוּ קְדוֹשִׁים לוֹ לַעֲבֹד אֶת עֲבוֹדַת ה׳ לְכָל אֲשֶׁר יְצַוֶּה בָּם (רמב״ן שמות יג, יא). גַּם שָׁרָצָה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְזַכּוֹתֵנוּ וְלַעֲשׂוֹת מִצְוָה בְּרֵאשִׁית פְּרִיוֹ לְמַעַן דַּעַת כִּי הַכֹּל שֶׁלּוֹ, וְאֵין לוֹ דָּבָר בָּעוֹלָם רַק מַה שֶּׁיְחַלֵּק לוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בַּחֲסָדָיו, וְיָבִין זֶה בִּרְאוֹתוֹ כִּי לְאַחַר אֲשֶׁר יָגַע הָאָדָם כַּמָּה יְגִיעוֹת וְטָרַח כַּמָּה טְרָחוֹת בְּעוֹלָמוֹ, וְהִגִּיעַ זְמַן שֶׁעָשָׂה פְּרִי וְחָבִיב עָלָיו

משנה הלכות

וישחטנו ונאכל לכל אדם אפילו לעכו״ם כחולין[ז], ואין להאכילו לכלבים[ח]. ואסור בגיזה ועבודה[ט].

דיני כהן בבכור. כהן מקריב בכור שלו[י]. זמן נתינה לכהן בבהמה דקה לאחר ל׳ יום ובגסה לאחר נ׳ יום[יא]. מצוה לאכלו בתוך שנתו בין תם ובין בעל מום, ושנה זו הוא משעה לשעה ולא מיום ליום[יב], ומונים שנה מיום שמיני ללידתו לתם ומשעת לידה לבעל מום[יג]. עבר עליו שנתו לא נפסל[יד]. כהנים חשודים על בכורות עצמם ואינן נאמנים שנפלו בו מום מאליו[טו].

פטורים. בכור שנולד בחוץ לארץ אינו קרב אפילו בזמן הבית[טז]. ושותפין ישראלים חייבים בבכורה[יז], שותף עכו״ם אפילו אין לו חלק אלא באזנו פטור[יח]. עושה לו מום במעי אמו לכתחילה בזמן הזה קודם שיצא לאויר העולם[יט]. יוצא דופן אינו בכור[כ]. טומטום ואנדרוגינוס ספק בכור[כא]. וכל ספק בכור נאכל במומם לבעלים דהמוציא מחבירו (שהוא הכהן) עליו הראיה דבכור ודאי הוא[כב]. כרך הרחם בסיב או בכל דבר ונולד אינו בכור[כג]. בהמת הפקר, וגר שמת ואין לו יורשים, מבואר בתוספתא (בכורות פ״ב ה״ב) דפטורה מבכורה, ועיין בטורי אבן (ר״ה יג.)

ז. רמב״ם שם ה״ג. יו״ד שם. **ח.** ש״ך שם סק״ח. ועיין מנחת חינוך. **ט.** רמב״ם הל׳ מעילה פ״א ה״ז וה״ט. יו״ד סי׳ ש״ח ס״א. **י.** רמב״ם הל׳ בכורות פ״א ה״ז. **יא.** רמב״ם שם הי״ד. יו״ד סי׳ ש״ו ס״ב. **יב.** טורי אבן ר״ה ו: **יג.** רמב״ם שם ה״ח. יו״ד שם ס״ז. **יד.** רמב״ם שם הי״ג. **טו.** שם פ״ב הי״ז. יו״ד סי׳ שי״ד ס״א. **טז.** רמב״ם שם פ״א ה״ה. **יז.** שם פ״ד ה״א. יו״ד סי׳ ש״כ ס״ב. **יח.** רמב״ם שם. יו״ד שם ס״ג. **יט.** רמב״ם שם פ״ב הי״ד. יו״ד סי׳ שי״ג ס״ז. **כ.** רמב״ם שם ה״ד-ה. יו״ד סי׳ שט״ו ס״ב. **כא.** יו״ד שם ס״ב-ג. ועיין רמב״ם שם ה״ה. **כב.** רמב״ם שם פ״ה ה״ג. יו״ד שם ס״א. **כג.** רמב״ם שם פ״ד הי״ז.

רֵאשִׁית פְּרִיוֹ כְּבָבַת עֵינֵנוּ, מִיָּד נוֹתְנוֹ לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וּמִתְרוֹקֵן רְשׁוּתוֹ מִמֶּנּוּ וּמַכְנִיסוֹ לִרְשׁוּת בּוֹרְאוֹ (חינוך. ועיין אלה המצות (חאגיז) מצוה יח)[כד].

תמורה כא.: חלה פרק ד, ערכין כט. זבחים פט: חולין סט: קלה: בכורות נג. רמב"ם הל' ביכורים פ"א, ספר המצוות מצות עשה ע"ט, סמ"ג עשין רי"א, סמ"ק סי' ק"ב, יראים סי' שנ"ב-שנג, יורה דעה סי' ש"ו עד ש"ך.

מִצְוָה יט

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל חָמֵץ בְּפֶסַח (לֹא תַעֲשֶׂה י"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל חָמֵץ בְּפֶסַח, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יג, ג) **'וְלֹא יֵאָכֵל חָמֵץ', וּבְכְלַל הַלָּאו הַזֶּה שְׁאוֹר.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי מַה שֶׁהִסְכִּימוּ חַכְמֵי הַמֶּחְקָר דְּהַלֶּחֶם הָאֲמִתִּי הוּא הַמַּצָּה שֶׁלֹּא הִתְחִיל לִהְיוֹת נִפְסָל, כְּלוֹמַר דְּחָמֵץ הוּא עִפָּה שֶׁנִּפְסְלָה שֶׁהֵרֵי הִתְחִילָה לְהַחְמִיץ, וְאִם הָיָה אֶפְשָׁר לָאָדָם לֶאֱכֹל מַצָּה כָּל

משנה הלכות

ואחרונים שחולקים[כה]. הלוקח בהמה מפירות שביעית פטורה מבכורה[כו]. להרמב"ם[כז] והחינוך אינו נוהג בחוץ לארץ אלא מדרבנן ואינו הלכה[כח]. ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות.

יט) גדר חמץ. חמץ לא הוה אלא מחמשת מיני דגן שנילושה במים[כט]. שיעור לחייב משנבקע העיסה ונתערבו סדקי העיסה זה בזה[ל], ובגמרא (פסחים מח:) מחלוקת התנאים. ולדידן דאין בקיאין בשיעורים הללו, משהניח עיסה מלעסוק בו כדי שיהלך ממגדל נוניא לטבריא מיל[לא]. נילושה במי פירות מחלוקת אי מחמיצים[לב], ולדעת הרמב"ם[לג] יוצא בה ידי מצה.

חומר האיסור וזמנו. ומחצי היום של ערב פסח אסור ולוקה[לד], אבל כרת אינו חייב אלא בשבעת ימי הפסח בלבד[לה]. ומדרבנן אסור מסוף ד' שעות ולמעלה[לו].

כד. וע"ע עיר מקלט (לידא) פר' בא מצוה יח. **כה.** עיין מנחת חינוך. **כו.** רמב"ם שם פ"ה ה"ט. **כז.** שם פ"א ה"ה לפי גירסא הראשונה, ועיין בכסף משנה. **כח.** כדברי שאר ראשונים שהובאו בכסף משנה שם ובמנחת חינוך, וכגירסת הרמב"ם שלפנינו. **יט) כט.** רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ה ה"א-ב. או"ח סי' תנ"ג ס"א, וסי' תס"ב ס"א. **ל.** או"ח סי' תנ"ט ס"ב. **לא.** או"ח שם. **לב.** עיין תוס' פסחים לה: ד"ה ומי. **לג.** שם פ"ו ה"ה [חוץ מהנילוש ביין, שמן, דבש, וחלב, דלא הוי לחם עוני]. **לד.** רמב"ם שם פ"א ה"ח. **לה.** שם ה"ז. **לו.** רמב"ם שם ה"ט. או"ח סי' תמ"ג ס"א.

וָמָיו הָיָה טוֹב לוֹ, אֶלָּא שֶׁאִם יֹאכְלֶנָּה הַרְבֵּה בָּא לִידֵי חֹלִי, לְפִיכָךְ מַחְמִיצִין הָעִסָּה עַד שֶׁתִּהְיֶה קָרוֹב לְהֶפְסֵד וְיִשָּׁאֵר הַלֶּחֶם בֵּין מַצָּה לִשְׁאוֹר, וְאָז הַטֶּבַע הֶחָלוּשׁ יָכוֹל לְסָבְלוֹ וּלְעַכְּלוֹ, אִם כֵּן אִפּוּר הֶחָמֵץ בְּעִסָּה הוּא שֶׁכְּבָר קִבֵּל צוּרַת שְׁאוֹר בְּמִקְצָת, וְהַשְּׁאוֹר הוּא הוּא עִקָּרוֹ הָרוֹמֵז עַל הַיֵּצֶר הָרָע שֶׁכֵּן אָמְרוּ (ברכות יז.) **'שְׁאוֹר שֶׁבָּעִסָּה מְעַכֵּב'**[לו]**, וְנֶאֱסַר לְגָבוֹהַּ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב** (ויקרא ב, יא) **'כָּל שְׂאֹר וְגוֹ' לֹא תַקְטִירוּ מִמֶּנּוּ אִשֶּׁה לַה'' דְּאֵין קָטֵגוֹר נַעֲשֶׂה סָנֵגוֹר** (אלה המצות (חאגיז) מצוה יט, ד"ה ועוד אגיד). **וּמִלַּת חָמֵץ מִלְּשׁוֹן 'כַּחֹמֶץ לַשִּׁנַּיִם'** (משלי י, כו) **וּ'מְעַוֵּל וְחוֹמֵץ'** (תהלים עא, ד)**, וְאָמְרוּ** (ברכות מ.) **'פְּרִי שֶׁאָכַל אָדָם הָרִאשׁוֹן חִטָּה הָיְתָה' וְלֹא נִגְמַר בִּשּׁוּלָהּ וְהָיָה חָמוּץ כְּמוֹ הַבֹּסֶר וְלָכֵן נִקְרָא חָמֵץ. וְלָכֵן בְּצֵאת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם נִצְטַוּוּ לְתַקֵּן זֶה, כִּי נַעֲשׂוּ בְּנֵי חוֹרִין מִמַּלְאַךְ הַמָּוֶת, וּלְפִיכָךְ נִצְטַוּוּנוּ לְהַרְחִיק מִכָּל גְּבוּלֵנוּ, רָמֵז שֶׁלֹּא יִשָּׁאֵר לוֹ מֶמְשָׁלָה כְּלָל**[לח] (אלה המצות שם ד"ה שלא לאכול וד"ה א"כ)**. גַּם כִּי הַחַי יָשׁוּב אֶל לִבּוֹ כְּשֵׁם שֶׁהוּא**

משנה הלכות

מתחילת שש ולמעלה אסור בהנאה[לט] (ועיין בספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' קי"ז) אי לוקין על ההנאה). תערובות חמץ שאוסר במשהו יש אומרים משש שעות[מ] ויש אומרים רק מבערב[מא].

חצי שיעור. חצי שיעור אסור מהתורה[מב]. והאוכל חצי שיעור ברגע אחרונה של יום טוב שאי אפשר עוד להצטרף לשיעור שלם באיסור, כתבו האחרונים[מג] דכהאי גוונא חצי שיעור מותר מהתורה, ותלוי בטעם דחצי שיעור אסור אי משום דחזי לאצטרופי אי משום גזירת הכתוב (עיין מה שכתוב בספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' קנ"ט) בירור גדול בס"ד). האוכל שלא כדרך אכילתן עיין במקור חיים[מד] אי חייב.

קצת פרטי דינים. חמץ שנפסל מאכילת אדם מחלוקת הפוסקים אי חייב עליו כרת[מה]. געזאלי"ן מותר להשתמש בו במכונה (אויטא) בפסח[מו]. אין שורין מורסין ומניחין לפני התרנגולין מפני שמחמיצין, וכן לפני

לז. וברש"י שם: "שאור שבעיסה' יצר הרע שבלבבנו המחמיצנו'. **לח.** ע"ע מאה שערים (על המצוות) שער עח. **לט.** רמב"ם שם. או"ח ושם. **מ.** ר"ן בפרק כל שעה ד"ה אמר רבא הלכתא. ועיין במגיד משנה פ"א ה"ה. **מא.** או"ח סי' תמ"ז ס"ב (ובית יוסף שם בשם הרבה ראשונים). **מב.** רמב"ם שם פ"א ה"ז. **מג.** עיין צל"ח פסחים מד. ושאגת אריה סי' פ"א ועוד. **מד.** סי' תמ"ב ביאורים ס"ק ב', הובא במנחת חינוך אות ג. **מה.** פרי מגדים בפתיחה כוללת ח"ב פ"ג. ועיין מה שכתב המנחת חינוך במצוה ט' בענין אכל שלא כדרך אכילה. **מו.** שו"ת מנחת אלעזר.

פּוֹרֵשׂ מִן הֶחָמֵץ הָרָגִיל בּוֹ וְאֵינוֹ מַזִּיק לוֹ, כָּךְ אִם יִפְרֹשׁ עַצְמוֹ מֵהַתַּאֲוֹת הַבַּהֲמִיּוֹת שֶׁהַיֵּצֶר הָרָע מְפַתֶּה אוֹתוֹ יוֹכַל לִפְרֹשׁ וְלֹא יְאֻנֶּה לוֹ כָּל רַע, וְכָךְ יַתְמִיד לְהַרְחִיק הַתַּאֲוֹת יוֹם יוֹם, עַד כִּי כָּלָה גָּרֵשׁ יְגָרְשֶׁנּוּ וַה' לֹא יַעַזְבֵנּוּ בְּיָדוֹ (אלה המצות שם ד"ה גם דרך טבע).

פסחים כג. כח: כריתות ב. רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א, ספר המצוות לֹא תעשה קצ"ו, סמ"ג לאוין ע"ו, יראים מצוה ק"ו, סמ"ק סי' רכ"ב, אורח חיים סי' תמ"ג, מאה שערים (על המצוות) שער ע"ח.

מִצְוָה כ

לֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ (לֹא תֵעָשֶׂה י"ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא יֵרָאֶה חָמֵץ בְּכָל מוֹשְׁבוֹתֵינוּ כָּל שִׁבְעַת יְמֵי הַפֶּסַח, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יג, ז) 'וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ'. וְאֵין אֵלּוּ חָמֵץ וּשְׂאוֹר שְׁנֵי לָאוִין, אֶלָּא פָּתַח הַכָּתוּב בְּ'חָמֵץ' וְסִיֵּם בְּ'שְׂאוֹר' לוֹמַר הוּא חָמֵץ הוּא שְׂאוֹר, כְּלוֹמַר אֵין הֶפְרֵשׁ בֵּין הֶחָמֵץ עַצְמוֹ לְדָבָר הַמְחַמֵּץ.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. 'שֶׁמָּא יִמְצָא גְּלוּסְקָא יָפָה' פֵּרוּשׁ עוּגָה 'וְיֹאכְלֶנּוּ'[א], גַּם כִּי רְאוּת הָעַיִן עוֹשֶׂה רֹשֶׁם וּפְגָם גָּדוֹל בַּנֶּפֶשׁ וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב (קהלת

משנה הלכות

הציפורים למי שיש לו, וצריך להזהיר על זה[מח]. מי שיש לו בהמות או כלב אסור ליתן לו דברים המחמיצים אם לא שיראה שיאכלנו מיד[מט] (ועיין לעיל מצוה ט). ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והאוכל כזית במזיד חייב כרת.

כ) גדר ראיה. נחלקו הפוסקים[ב] אי בעי ראיה ממש או מקום הראוי לראות. סומא, המנחת חינוך מסתפק אי עובר בלאו זה, ועיין בפרי מגדים[ג] ובנודע ביהודה[ד] דסומא חייב בכל לא תעשה שבתורה, וכבר הבאתי בס"ד ראיה לדבריהם מדברי תוספות,

מח. או"ח סי' תס"ה ס"א. **מט.** כלומר דברים שעלולים להתחמץ, אך עדיין לא נתחמצו, עיין או"ח סי' תמ"ח ס"ז. **כ) א.** עיין פסחים ו: וראה בטעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה יב. **ב.** עיין כסף משנה הל' חמץ ומצה פ"ד ה"א, ורא"ש פ"ק דפסחים. **ג.** בפתיחה כוללת. **ד.** מהדורא תנינא או"ח סי' קי"ב.

ו, ט) 'טוֹב מַרְאֵה עֵינַיִם מֵהַלְּךְ נָפֶשׁ', וְתָבִין זֶה מֵעִנְיַן עֵין הָרָע הָעוֹשֶׂה רשֶׁם בְּגוּפוֹ שֶׁל אָדָם כְּשֶׁשּׁוֹלֵט בּוֹ (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה יא). וְהָרָאָה תּוֹכִיחַ אֲשֶׁר בִּרְאִיַּת עֵינָיהָ עַל בִּיצָיָהּ תּוֹצִיא הַוְּלָדוֹת[ה]. וּבְהְיוֹת הַשְּׁאוֹר עִסַּת הַמַּסִּית וּמַדִּיחַ הִזְהִיר שֶׁבְּכָל גְּבוּלֵנוּ 'לֹא יֵרָאֶה' כְּלוּם מִדִּבְרֵי הַיֵּצֶר הָרָע, לֹא בַּמּוֹשָׁבוֹת וְלֹא בַּגְּבוּלִין, אֶלָּא יִגְדֹּר עַצְמוֹ בַּמֻּתָּר לוֹ וְיִשְׁמֹר מִפִּתְוָיָו, שֶׁמִּן הַמֻּתָּר יִסְתַּהוּ אֶל הָאָסוּר הַקַּל, וּמֵהָאָסוּר הַקַּל אֶל הֶחָמוּר, לֹא יָנוּחַ וְלֹא יִשְׁקֹט עַד שֶׁיּוֹלִיכֵהוּ לִשְׁאוֹל תַּחְתִּיָּה. וְאָמְרוּ 'עַיִן רוֹאָה לֵב חוֹמֵד וּכְלֵי מַעֲשִׂים גּוֹמְרִים', וְלָכֵן הִזְהִיר לָנוּ 'וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ'

(טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה יב).

פסחים ה: רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א, ספר המצוות ל"ת תעשה ו, סמ"ג ל"ת אוין ע"ז, סמ"ק מצוה ל"ד-ל"ה, יראים ק"ה, אורח חיים סי' ת"ל"א וסי' ת"מ וסי' תמ"ו.

מִצְוָה כא

לְסַפֵּר בִּיצִיאַת מִצְרַיִם (מִצְוַת עֲשֵׂה ט')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ לְסַפֵּר בְּעִנְיַן יְצִיאַת מִצְרַיִם בְּלֵיל חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּנִיסָן כָּל אֶחָד כְּפִי צַחוּת לְשׁוֹנוֹ, וּלְהַלֵּל וּלְשַׁבֵּחַ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ

משנה הלכות

ועיין בשו"ת ר' עקיבא איגר (ח"ב סי' קנ"ג)[ב]. ובשאר דינים שוה ללאו ד'לא ימצא' (ועיין לעיל מצוה י"א). ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות.

כא) קיום המצוה. קיום המצוה בלילה בשעה שיש מצה ומרור מונחין לפניו[א]. וכבר הנהיגו בני ישראל לקרוא ההגדה על הסדר בליל פסח. הבן שואל, אין לו בן אשתו או אחר שואלים, ואפילו בינו לבין עצמו שואל לעצמו ומשיב[ב]. 'והגדת לבנך' לאו דוקא אלא הוא הדין לכל אדם[ג]. מתחיל בגנות ומסיים בשבח[ד]. וכל המרבה לספר הרי זה משובח[ה]. ואין מברכין על מצוה זו, עיין במפרשים הטעם.

זמנה. זמנה כזמן אכילת פסח ומצה, שהרי אמרו בשעה שיש מצה ומרור מונחים

ה. ראה בדרך משה (נדפס עם ספר הגן) ליום ט"ז. **ו.** ראה בבעלי הנפש להראב"ד שער הקדושה. **ז.** עיין רש"י במדבר טו, לט. **ח.** ועי' שו"ת בית שערים או"ח סי' צ"ט קע"ג, ר"י, ושל"ד. **כא) א.** רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ז ה"א. **ב.** שם ה"ב. או"ח סי' תע"ג ס"ז. **ג.** חינוך. **ד.** רמב"ם שם ה"ד. **ה.** שם. או"ח סי' תפ"א ס"ב.

עַל כָּל הַנִּסִּים שֶׁעָשָׂה לָנוּ שָׁם, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יג, ג) 'זָכוֹר אֶת הַיּוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר יְצָאתֶם מִמִּצְרַיִם', וּכְתִיב (שם, ח) 'וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר', וּפֵרוּשׁ חַז"ל (פסחים קטז.) דְּהַאי מִצְוַת הַגָּדָה הוּא בְּלֵיל חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּנִיסָן בִּשְׁעַת אֲכִילַת מַצָּה וּמָרוֹר.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מִצְוָה זוֹ הִיא יְסוֹד גָּדוֹל וְעַמּוּד חָזָק בְּתוֹרָתֵנוּ וּבֶאֱמוּנָתֵנוּ, וַחֲמִשִּׁים פְּעָמִים הֶזְכִּיר בַּתּוֹרָה עִנְיַן יְצִיאַת מִצְרַיִם, עַל כֵּן אָנוּ אוֹמְרִים בְּבִרְכוֹתֵינוּ וּתְפִלּוֹתֵינוּ 'זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרַיִם', לְפִי שֶׁהַנֵּס הַזֶּה הוּא לָנוּ אוֹת וּמוֹפֵת גָּמוּר בְּחִדּוּשׁ הָעוֹלָם, וְכִי יֵשׁ אֱלוֹהַּ קַדְמוֹן חָפֵץ וְיָכוֹל פּוֹעֵל כָּל הַנִּמְצָאוֹת, וּבְיָדוֹ לְשַׁנּוֹת כְּפִי שֶׁיַּחְפֹּץ בְּכָל זְמַן מֵהַזְּמַנִּים, כְּמוֹ שֶׁעָשָׂה בְּמִצְרַיִם שֶׁשִּׁנָּה טִבְעֵי הָעוֹלָם בִּשְׁבִילֵנוּ וְעָשָׂה לָנוּ אוֹתוֹת מְחֻדָּשִׁים גְּדוֹלִים וַעֲצוּמִים, הֲלֹא זֶה מְשַׁתֵּק כָּל כּוֹפֵר בְּחִדּוּשׁ הָעוֹלָם, וּמְקַיֵּם אֱמוּנָה בִּידִיעַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בָּרוּךְ הוּא וּבְרוּךְ שְׁמוֹ, וְכִי יְכָלְתּוֹ וְהַשְׁגָּחָתוֹ בַּכְּלָלִים וּפְרָטִים כֻּלָּם, וְעָשָׂה וְעוֹשֶׂה וְיַעֲשֶׂה לְכָל הַמַּעֲשִׂים (חינוך). וּקְדוֹשׁ ה' הָרַדְבַּ"ז בְּסִפְרוֹ מְצוּדַת דָּוִד (מצוה קז) כָּתַב שֶׁמִּצְוָה זוֹ הִיא מִשָּׁרְשֵׁי הָאֱמוּנָה, וְרֶמֶז לַדָּבָר בַּמִּקְרָא (שמות ט, א יד) 'בֹּא אֶל פַּרְעֹה וְגוֹ'.

משנה הלכות

לפניו[ו]. ומ'מעשה דרבי אליעזר ורבי יהושע ורבי טרפון ורבי עקיבא וכו' שהיו מסובין בבני ברק כל אותו הלילה' משמע דכל הלילה מצותה, ויש לעיין. הזכיר יציאת מצרים בין השמשות לא יצא. והאי סיפור חיוב אחר הוא ממה שזוכרין יציאת מצרים בכל יום ערב ובוקר בקריאת שמע[ז].

ד' כוסות. שותים ד' כוסות ומברכין לפניהם ולא לאחריהם עד כוס הרביעי[ח]. צריך להזהר שהכוסות יחזיקו רביעית וישתה לכל הפחות רובו של כוס, ואם לאו לא יצא[ט]. וגם הנשים מחויבים בזה[י]. מותר לסחוט ענבים, או ליקח מיץ ענבים שאינו משכר לד' כוסות, ונכון הוא למי שאינו יכול לשתות יין ישן. יין שנתאדם מצוה מן המובחר, ואין מדקדקין אחריו[יא].

מרור וכורך. אוכלין כזית מצה ומרור, וכורך שניהם יחד זכר למקדש כהלל[יב]. טוב

ו. עיין מנחת חינוך. **ז.** שם. **ח.** או"ח סי' תע"ד ברמ"א. **ט.** רמב"ם שם ה"ט. או"ח סי' תע"ב ס"ט. **י.** רמב"ם שם ה"ז. או"ח שם סי"ד. **יא.** שם סי"א. **יב.** רמב"ם שם ה"ח. או"ח סי' תע"ה ס"א.

בַּעֲבוּר תֵּדַע כִּי אֵין כָּמֹנִי בְּכָל הָאָרֶץ, וְהוּא מְחַדֵּשׁ נִסִּים וְנִפְלָאוֹת בְּשִׁנּוּי הַטְּבָעִים בְּכָל עֵת שֶׁיִּרְצֶה, וְזוֹ הוֹרָאָה גְּמוּרָה עַל חִדּוּשׁ הָעוֹלָם שֶׁהוּא חִדְּשׁוֹ וְהִמְצִיאוֹ מֵאֶפֶס הַמֻּחְלָט בְּחֶפְצוֹ הַפָּשׁוּט כַּאֲשֶׁר עָלָה בִּרְצוֹנוֹ[יג], וְכֵיוָן שֶׁהוּא הַמְחַדֵּשׁ הוּא הַקַּדְמוֹן, וְהוּא יוֹדֵעַ הָעֲתִידוֹת שֶׁבִּלְבוֹת בְּנֵי אָדָם וּבְכָל הָעוֹלָם כַּחֹמֶר בְּיַד הַיּוֹצֵר.

פסחים קטז.: רמב"ם הל' חמץ ומצה, ספר המצוות עשין קי"ז, סמ"ג עשין מ"א, סמ"ק סי' קמ"ד, אורח חיים סי' תע"ב.

מִצְוָה כב

פְּדִיַּת פֶּטֶר חֲמוֹר (מִצְוַת עֲשֵׂה י')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ לִפְדּוֹת וְלַד פֶּטֶר חֲמוֹר זָכָר, פֶּרוּשׁ שֶׁנּוֹלַד רִאשׁוֹן, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יג, יג) 'וְכָל פֶּטֶר חֲמֹר תִּפְדֶּה בְשֶׂה'.

משנה הלכות

ליקח חסא למרור ולאכול כזית ממנו[יד]. וצריך לבדוק היטב החסא מתולעים[טו]. טובלים במי מלח וחרוסת. ויש לעשות המי מלח וחרוסת מבעוד יום ובמיוחד כשחל יום ראשון בשבת[טז]. ונוהגת מצות עשה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

כב) מצות פדיה. קיום המצוה, שלוקח הישראל שה אחת, אפי' בת דנקא, ומתקנת חז"ל דעין יפה לא יפחות מסלע ועין רעה בחצי סלע ובינונית ג' זוזים, ונותנו לכהן בפדיון בכור החמור, ומברך 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על פדיון חמור'[א]. ולא יברך 'שהחיינו'[ב].

במה פודין. אין פודין לא בעגל ולא בחיה ולא בשחוטה ולא בטריפה ולא בכלאים ולא בכוי שנאמר 'שה'[ג]. והני מילי שלא בשויו של פטר חמור, אבל בשויו פודים בכל דבר[ד].

מי פודה. הפודה פטר חמור של חבירו פדוי[ה]. עכו"ם שפדה לישראל אינו פדוי[ו]. יד גוי באמצע פטור מן הבכורה[ז]. זמן הפדייה

יג. ע"ע טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה ז. **יד.** שם סי' תע"ג ס"ה, ובבה"ט ס"ק י"א בשם חכם צבי, ועיין שם בהגהות חתם סופר. **טו.** עיין חתם סופר הנ"ל. **טז.** עיין מגן אברהם שם ס"ק ט"ז. **כב) א.** רמב"ם הל' בכורים פי"ב הי"א-יב, ראב"ד שם. רי"ט אלגזי פ"א אות ו, יו"ד סי' שכ"א ס"ה. **ב.** טור יו"ד סי' שכ"א. **ג.** רמב"ם שם ה"ח. יו"ד שם ס"ב. **ד.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד שם ס"ה. **ה.** רמב"ם שם הי"ג. יו"ד שם ס"ז. **ו.** מהרי"ט אלגזי שם סוף אות ז, דף ו. ועיין מנחת חינוך כאן אות יב. **ז.** רמב"ם שם הט"ו. יו"ד שם ס"כ.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי שֶׁיִּזְכְּרוּ הַיְּהוּדִים לְעוֹלָם הַנֵּס שֶׁעָשָׂה לָהֶם הָאֵל בָּרוּךְ הוּא בִּיצִיאַת מִצְרַיִם שֶׁהָרַג בְּכוֹרֵיהֶם שֶׁנִּמְשְׁלוּ לַחֲמוֹרִים[ח] (חינוך). גַּם כְּשֶׁחָזְקוּ מִצְרַיִם לְשַׁלְּחֵנוּ וְלֹא יָכְלְנוּ לָשֵׂאת נְכָסֵינוּ בַּעֲגָלוֹת וְהֶצְרְכְנוּ לָשֵׂאת בַּחֲמוֹרִים, וְנַעֲשָׂה בָּהֶם נֵס שֶׁהִסְפִּיק לָזֶה בִּכְמוֹ רֶגַע וְסִיְּעוּ אֶת יִשְׂרָאֵל וְיָצְאוּ טְעוּנִים בְּכַסְפָּם וּזְהָבָם שֶׁל מִצְרַיִם, וְחָלָה עֲלֵיהֶם אֵיזֶה קְדֻשָּׁה רְאוּיָה לְפִדְיוֹן (ספורנו שמות יג, יד). וְעִקַּר פִּדְיוֹנוֹ בְּשֶׂה, שֶׁפָּדָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִמִּצְרַיִם אֶת 'שֵׂה פִּזּוּרָה יִשְׂרָאֵל'[ט] וּלְקָחָם תַּחַת הַמִּצְרִים הַדּוֹמֶה לַחֲמוֹר (עיין ילקו"ש במדבר תרצב. ועיין במ"ר ד, ה). וּלְפִי שֶׁעִקַּר הַנֵּס בָּזֶה נַעֲשָׂה לְיִשְׂרָאֵל, דְּשֵׁבֶט לֵוִי לֹא נִשְׁתַּעְבְּדוּ בְּמִצְרַיִם כְּמַאֲמַר חֲזַ"ל (שמו"ר ה, טז)[י], לָכֵן 'וּפָטֶר חֲמוֹר תִּפְדֶּה בְשֶׂה'[יא] (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה מה).

בכורות טו.: רמב"ם הל' ביכורים פי"ב, ספר המצוות מצות עשה פ"א, סמ"ג עשין קמ"ה, סמ"ק רמ"ב, יראים שנ"ד, יורה דעה שכ"א.

משנה הלכות

משעה שנולד עד ל' יום, עברו ל' יום ולא פדה אינו עובר בעשה[יג].

דיני החמור. אסור בהנאה עד שיפדנו, ואם מת קודם שפדאו אסור בהנאה ונקבר[יד]. מת אינו יכול לפדותו[טו]. הפילה נפל יקבר[טז]. לאחר שנפדה יצא לחולין[יז].

דיני השה. וגם השה חולין ביד כהן, ויאכלנו בדרך גדולה ד'למשחה' כתיב, והוה בכלל מתנות כהונה[יח]. ספק פטר חמור פודה והשה לעצמו, וכלל גדול הוא בממון המוציא מחבירו עליו הראיה[יט].

פרטי דינים. פטר חמור טריפה נמי קדוש[כ]. לענין יוצא דופן ושאר דינים שוה לבכור בהמה טהורה[כא]. שה שפדה בו ונותנו לכהן וחזר ולקחה הימנו או נתנו לו במתנה חוזר ופודה בו פטר חמור אחר[כב]. נתן החמור עצמו לכהן אינו רשאי לקיימו אלא אם כן מפריש עליו שה[כג]. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות בישראלים ולא בלויים וכהנים.

ח. עיין יחזקאל כג, כ: 'אשר בשר חמורים בשרם'. **ט.** ע"פ ירמיה נ, יז. **י.** ביחזקאל כג, כ. **יא.** הובא ברש"י שמות ה, ד. **יב.** ע"פ שמות לד, כ. **יג.** רמב"ם שם ה"ו. ועיין יו"ד שם ס"א. **יד.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם ס"ח. **טו.** רמב"ם שם. יו"ד שם. ודלא כראב"ד. **טז.** מנחת חינוך. **יז.** יו"ד שם ס"ו. **יח.** רמב"ם שם פ"א ה"ז. מנחת חינוך. **יט.** רמב"ם הט"ז והכ"ב. יו"ד שם ס"י. וש"ך סק"ז. **כ.** רמב"ם הל' בכורות פ"א ה"א. מנחת חינוך. **כא.** מנחת חינוך. **כב.** יו"ד שם ה"ה ברמ"א. **כג.** רמב"ם הל' בכורים שם ה"ד. יו"ד שם ס"ח.

מִצְוָה כג

לַעֲרֹךְ פֶּטֶר חֲמוֹר (מִצְוַת עֲשֵׂה י"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲרֹף פֶּטֶר חֲמוֹר אִם לֹא רָצָה לִפְדּוֹתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יג, יג) 'אִם לֹא תִפְדֶּה וַעֲרַפְתּוֹ'. וּלְהַרַאֲב"ד אֵין זוֹ מִצְוָה כְּלָל, אַדְרַבָּה עֲבֵרָה הוּא שֶׁמַּזִּיק מָמוֹן כֹּהֵן.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא יֵהָנֶה בּוֹ מִבְּיָן שֶׁלֹּא פָּדָהוּ, הוּא הִזִּיק מָמוֹנוֹ שֶׁל כֹּהֵן לְפִיכָךְ יַפְסִיד מָמוֹנוֹ. גַּם רָמֶז שֶׁהַחֲמוֹרִים (הַמִּצְרִים) לֹא רָצוּ לִפְדּוֹת הַשֶּׁה וְהִקְשׁוּ עָרְפָּם, לְכָךְ נֶעֶרְפוּ וְנֶהֶרְסוּ, וְזֶה שֶׁלֹּא זָכַר יְצִיאַת מִצְרַיִם עָרְפוּ קָשֶׁה וְצָרִיךְ לִלְקוֹת חֲמוֹרוֹ מֵעֵין חַטָּא (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) מצות עשה מו). גַּם לְפִי מַה שֶּׁאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא בִּפְסָחִים (מט:) 'כְּשֶׁהָיִיתִי עַם הָאָרֶץ אָמַרְתִּי מִי יִתֵּן לִי תַּלְמִיד חָכָם וְאֶנְשְׁכֶנּוּ כַּחֲמוֹר' שֶׁמְּשַׁבֵּר הָעֶצֶם, וְלָכֵן לְהַחֲלִישׁ כֹּחַ שִׂנְאַת עַם הָאָרֶץ בְּתַלְמִיד חָכָם

משנה הלכות

כג) קיום המצוה. קיום המצוה הוא כשעברו שלשים יום ולא פדהו בשה וגם אינו רוצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו, וקוברו[א].

איסור הנאה. ואסור בהנאה לאחר מיתה לדברי הכל[ב]. שרפו אפרו אסור[ג].

פרטי דינים. מצות פדייה קודם למצות עריפה[ד]. אין מברכין על עריפתו[ה]. ספק פטר חמור, אפילו כשפודהו השה לעצמו[ו].

בלא ערפו. אם לא רצה לפדאו חייב לערפו ואסור בהנאה, וצריך לקברו לדעת הרמב"ם[ז], והתוספות בבכורות (ט: ד"ה לאפקועי) חולקין[ח]. המיתהו במיתה אחרת לא קיים המצוה[ט] ואסור בהנאה[י].

שאר פרטי דינים. אסור לערוף שלא מדעת בעלים[יא]. הנשבע שלא יפדה חלה השבועה דבידו לערפה וכן הנשבע שלא לערוף, אך אם נשבע לשניהם אינו חל, עיין אה"ע סי' קס"א ברמ"א לענין יבום וחליצה[יב].

כג) א. רמב"ם הל' בכורים פי"ב ה"ז. יו"ד סי' שכ"א ס"י בהגה. **ב.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם ס"ח. **ג.** רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ט הי"ג. **ד.** רמב"ם הל' בכורים שם ה"א. יו"ד שם סי"ב. **ה.** מנחת חינוך. **ו.** רמב"ם שם הט"ז והכ"ב. יו"ד שם ס"י. **ז.** שם הט"ז. ועיין מנחת חינוך. **ח.** עיין מנחת חינוך. **ט.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד שם סי"א. חינוך. **י.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם ס"ח. **יא.** מנחת חינוך. **יב.** מנחת חינוך.

קָרְבֵהוּ אֶל הַקֹּדֶשׁ שֶׁפֶּטֶר חֲמוֹר תִּפְדֶּה בְשֶׂה וְאִם לֹא תִפְדֶּה' לֵךְ אֶל קָצֶה הָאַחֲרוֹן 'וַעֲרַפְתּוֹ' מִיתָה מְשֻׁנָּה, לְהַחֲלִישׁ כֹּחוֹ בָּזֶה (קרבן אליהו (איזמיר) מצוה יב).

בכורות יג. רמב"ם הל' ביכורים פי"ב, ספר המצוות מצות עשה פ"ב, סמ"ג עשין י"ד, סמ"ק סי' רמ"ד, יראים שנ"ד.

מִצְוָה כד

שֶׁלֹּא לֵילֵךְ חוּץ לַתְּחוּם בְּשַׁבָּת (לא תַעֲשֶׂה י"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא לָלֶכֶת בְּשַׁבָּת חוּץ לִגְבוּלִים יְדוּעִים, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות טז, כט) 'אַל יֵצֵא אִישׁ מִמְּקֹמוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁנִּזְכֹּר וְנֵדַע שֶׁהָעוֹלָם מְחֻדָּשׁ וְלֹא קַדְמוֹן, 'כִּי שֵׁשֶׁת יָמִים עָשָׂה ה' אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ וְגוֹ' וַיָּנַח בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי'[א], עַל כֵּן לִזְכֹּר זֶה הַדָּבָר צָרִיךְ שֶׁיָּנוּחַ בַּמָּקוֹם וְלֹא יֵלֵךְ בַּדֶּרֶךְ אָנָה וָאָנָה וְנִמְצָא

משנה הלכות

ונוהג בכל מקום ובכל זמן כשלא פדה, בזכרים ונקבות.

כד) דינו דאורייתא. דעת הרמב"ם וכמה גאונים דתחום של י"ב מיל הוא מדאורייתא וחז"ל גזרו על אלפיים אמה, ועיין רמב"ם בספר המצוות (לא תעשה שכ"א)[ב], ובספר היד החזקה בהל' שבת[ג] חזר בו, עיין שם. ועיין בהשגות הרמב"ן ז"ל, ודעתו ודעת כמה גאונים דכל התחומין מדרבנן הם. ואפילו להסוברים דתחומין דאורייתא אינו חייב כרת על הלאו שלו[ד].

עירוב תחומין. הרוצה לילך יותר מאלפיים אמה בשבת תיקנו חכמים להניח בסוף אלפיים אמה מאכל כשיעור המבואר בש"ס ושולחן ערוך, ונמצא שביתתו במקום העירוב ויכול לילך ממקום העירוב עוד אלפיים אמה ומפסיד לצדדים שכנגדו[ה]. והעירוב צריך שיהא במקום שיהא קיים בין השמשות[ו]. יכול לערב ברגליו, כלומר שילך לסוף התחום בערב שבת ויעמוד שם בין השמשות[ז]. הניח עירוב לסוף אלף, יש לו אלפיים משם ולא הפסיד אלא אלף כנגדן מהצד השני[ח], והכל לפי המידה הנ"ל.

כד) א. שמות כ, יא. **ב.** שם כתב שאלפיים אמה הוא מן התורה. **ג.** פכ"ז ה"א. **ד.** רמב"ם הל' שבת פכ"ז ה"א. ספר המצוות לאוין שכ"א, חינוך. **ה.** רמב"ם הל' עירובין פ"ו ה"א-ד. או"ח סי' ת"ח ס"א. **ו.** רמב"ם שם הי"ב. או"ח סי' ת"ט ס"ו. **ז.** רמב"ם שם פ"ז ה"א. או"ח סי' ת"י ס"ב. **ח.** רמב"ם שם פ"ו ה"ג. או"ח סי' ת"ח ס"א.

יָגֵעַ כָּל הַיּוֹם וְאֵין כָּאן מְנוּחָה, וְכָל שֶׁכֵּן בַּהֲלִיכַת שְׁנַיִם עָשָׂר מִיל (שהוא לדעת כמה פוסקים איסור מהתורה) **שֶׁיֵּשׁ בּוֹ טֹרַח רַב** (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה כד). **גַּם שֶׁלֹּא יְהֵא הִלּוּכְךָ שֶׁל שַׁבָּת כְּהִלּוּכְךָ שֶׁל חֹל, אֲבָל יְהֵא הִלּוּכְךָ בַּתּוֹרָה, וְרָמֵז 'מְמְקֹמוֹ' כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב** (יחזקאל ג, יב) **'בָּרוּךְ כְּבוֹד ה' מִמְּקוֹמוֹ', שֶׁלֹּא יִפָּרֵד מִלְּהִתְעַסֵּק בַּתּוֹרָה, שֶׁ'הַכֹּל מוֹדִים שֶׁבְּשַׁבָּת נִתְּנָה תּוֹרָה'[ט], לְפִיכָךְ נִתּוֹסֵף לָאָדָם יִתְרוֹן בַּנְּשָׁמָה לְהַשְׂכִּיל וְלָדַעַת בָּהּ, שֶׁהַתּוֹרָה וְהַנְּשָׁמָה וְהַשַּׁבָּת קְרוֹבִים כֻּלָּם מִמָּקוֹם אֶחָד כִּבְּא הַכָּבוֹד** (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה יג), **גַּם הַמָּן לֹא יָרַד בְּשַׁבָּת, וְגֵיהִנֹּם שׁוֹבֶתֶת בְּשַׁבָּת· וּנְהַר סַמְבַּטְיוֹן[י].**

משנה הלכות

מדידת התחום. אלפיים אמה מודדין מעיבורה של עיר, פירוש שבעים אמה מן הבית האחרון שבעיר[יב]. יושבי צריפין מודדין להם מפתח בתיהן[יג].

היוצא מתחומו. היוצא חוץ לתחום ברשות יש לו אלפיים אמה במקום שהוא כדי שלא להכשילו לעתיד לבוא[יד], ושלא ברשות אסור לחזור עד הערב[טו]. ואם הוא במקום סכנה חוזר עד שיעבור הסכנה, ואם מתוך כך נכנס בתוך תחומו חזר להיתרו הראשון, ואם לאו ממתין עד הערב ויש לו ד' אמות[טז].

בהמה וכלים. בהמה וכלים הם כרגלי הבעלים[יז]. כלי הפקר כרגלי מי שזוכה בהם[יח]. בהמה של שני שותפין, וכן כלי של שותפים, כרגלי שניהם[יט]. עבד כנעני אינו כרגלי הבעלים[כ]. קטן שצריך לאימו יצא בעירוב אימו[כא].

יום טוב. ביום טוב דינו כמו בשבת הכי קיימא לן[כב].

חצי שיעור. וראיתי שמקשין באחרונים[כג] דלמאן דאמר תחומין מהתורה אמאי בהולך אלפים אמה לא מיקרי כחצי שיעור ולאסור מהתורה ככל חצי שיעור דהוא לאסור. ולעניות דעתי אין כאן קושיא דכבר פירשתי בס"ד[כד] דלא אמרו חצי שיעור אסור מהתורה אלא היכא דהחצי שיעור הוא חלק מן האיסור אם אכלו או עושהו, ואין בידו לחזור, ואז עובר, וכגון

ט. שבת פו: **י.** עיין זוה"ק ח"א קצז: ח"ג רעג. רפח: **יא.** עיין בר"ר יא, ה. תנחומא כי תשא לג. **יב.** רמב"ם הל' שבת פכ"ח ה"א-ב. או"ח סי' שצ"ח ס"ה-ו. **יג.** רמב"ם שם ה"י. או"ח שם ס"י. **יד.** רמב"ם שם פכ"ז הט"ז. או"ח סי' ת"ז ס"א. **טו.** רמב"ם שם הי"א. או"ח סי' ת"ה ס"א. **טז.** עיין או"ח שם סי' ת"ה-תו-תז. **יז.** רמב"ם הל' יו"ט פ"ה ה"ט, שם סי' שצ"ז ס"ג. **יח.** או"ח שם סי' ת"א. **יט.** רמב"ם שם הי"ח וה"כ. או"ח שם סי' שצ"ז ס"ט-י. **כ.** רמב"ם הל' עירובין פ"ו הכ"א. או"ח סי' תי"ד ס"א. **כא.** רמב"ם שם. או"ח סי' תי"ד ס"ב. **כב.** רמב"ם שם פ"ח ה"ד. או"ח סי' שצ"ז ס"ג, ועיין שם סי' תט"ז. **כג.** עיין פרי מגדים בפתיחה להל' שבת, שו"ת בית שערים או"ח קל"ט. **כד.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ח סי' רל"ה.